

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 360

El día viernes 09 de diciembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández.

CEPIA: Ana Margonari., Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir, Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejal por la mayoría, Mariano Melana. Concejal por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Nazareth Margonari, Arq Sergio Reyna, Arq Alberto Verdinelli.

Visitantes: Mercedes Baggio.

Secretaria: Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración Acta N° 359.
- APN.
- Segunda Etapa de Ampliación del Ejido.
- Modificación Código de Edificación

Se pone a consideración el Acta N 359, se aprueba por mayoría. El Ing. Ramiro Castillo se disculpa, no pudo leerla se abstiene a la votación.

Próximo Tema: Área Protegida Norte

Ramiro Castillo, comenta que la idea es hablar sobre el foro y también debatir el tema. Pregunta si todos pudieron participar del foro.

Inés prados dice que no estuvo presente en el foro.

Ramiro Castillo en nombre de toda la Comisión del CPUA le da la bienvenida al técnico del CPUA, Arq Alberto Verdinelli. Pregunta si alguien de la comisión tiene algún comentario particular respecto al foro. A él le pareció interesante poder escuchar, tanto a las personas que están afectadas por el proyecto de ordenanza como también a los vecinos colindantes. Pregunta a las Instituciones si han trabajado sobre el tema tratado en el Foro. Y expresa que el Colegio de Ingenieros aprueba el proyecto que se está proponiendo el DEM.

Ana Margonari expresa que CEPIA está de acuerdo con el proyecto del DEM y que propusieron junto con ADARSA ampliar el margen del Arroyo de Los Mimbres o tomar toda la cuenca con alguna consideración especial. No es que se prohíba absolutamente, sino que si se llega a urbanizar que sea con ciertas condiciones. Cree que es lo más interesante ya que algunos propietarios ya tienen

edificada varias casas. En cuanto al proyecto que es la parte general y es lo que habría que votar entre todos en el cual ellos se están de acuerdo. Que no habla del uso del suelo ni que reglamentación se pondrá, hay que tenerlo en claro. Se está declarando como de interés, cree que es lo que hay que tener es tener presente para que las Instituciones opinen, para luego elevar un dictamen. También habrá que preparar el informe, verlo entre todos para la próxima plenaria.

Ramiro Castillo dice que la redacción del foro lo está haciendo la secretaria del CPUA. Seguramente cuando lo tenga listo lo socializará.

Ana Margonari pregunta a las Instituciones si alguien quiere traer algún escrito u opinar para ir avanzando sobre este tema. Colegio de Ingenieros, ADARSA, CEPIA y los Concejales por Minoría apoyaban la propuesta que presentó ADARSA Y CEPIA.

Jorge Lassaga comenta con respecto al Foro que lo están tratando. El Bloque por la Minoría todavía no ha tomado una resolución definitiva como bloque, pero como representante deja su postura. Está de acuerdo, pero considera que el proyecto debe ir acompañado, de una cuestión que se llama expropiación porque las tierras esas son importantes. Como Concejel y desde el Concejo de Representantes dice que en el Presupuesto 2021, hay cuatro millones de pesos para expropiación. Le parece excelente avanzar en la idea, pero hay que articular con la parte económica. Está totalmente de acuerdo con avanzar en la parte de la APN pero no se puede tomar una decisión unilateral porque hay una cuestión judicial y una cuestión económica. Esa es la posición que están trabajando en el Bloque de la Minoría. Por otra parte le pareció excelente el Foro felicita a los que lo organizaron.

Mariano Melana comenta que desde el oficialismo apoyan el modelo presentado por el DEM, sin modificaciones.

Inés prados manifiesta que está de acuerdo con el Concejel Jorge Lassaga. Se tiene que ver el tema de las expropiaciones porque hay muchos titulares de tierras. Hay que ver cómo quedan esas personas. Tienen propiedades allí desde hace mucho tiempo. Propiedades legalmente compradas con escrituras. A esa gente hay que atenderla. Ver que se va a hacer con esos terrenos.

Ana Margonari pregunta entonces, cuál es la postura que tendría la Asociación Inmobiliaria. Si la del DEM; ADARSA Y CEPIA; mínima o máxima, dejando de lado el tema legal de los propietarios.

Inés prados considera también que hay que ir por la parte legal. Hay que sentarse a hablar con los interesados. Porque es un tema serio. Tener una propiedad y que de pronto no pueden hacer lo que ellos pensaban hacer. Inclusive la postura de la Asociación es que se les debió notificar a los propietarios en qué situación se encontraban las tierras en que se estaban pagando impuestos.

Ramiro Castillo pregunta a Inés Prados a qué se refiere cuando dice que se debió notificar si es de parte del CPUA o del DEM.

Inés Prados explica que una persona que compró una propiedad y quiere edificar, no lo puede hacer porque hay una Ley, o una Ordenanza en la cual no le permita hacerlo considera que el Municipio debe notificar a los propietarios. En

qué situación se encuentran porque las normativas son posteriores a la adquisición del inmueble.

Liliana Bina retoma el tema desde otro enfoque y dice que se puede tener esta área protegida según la poligonal que se defina. Originalmente no fue un proyecto pensado como área intangible, de hecho no se llama así, ni está sujeta a expropiación. En lo personal cree que si la zona se amplía hay que ver cuál de las dos opciones que plantea ADARSA Y CEPIA, tiene la adhesión de la mayoría o habrá distintas opiniones. En el caso de los 150 metros de la franja sobre el arroyo es interesante la argumentación que se demostró, como se comportaba el subsuelo con infiltración de contaminantes. Hay soporte científico que se le podría dar a esos 150 metros, así como la Ley de Bosques también plantea 100 metros y como la Ley de loteos los 30 metros. En cuanto llevar la protección a toda la cuenca, en el caso de que así se hiciera, a su juicio tendría que abarcar también San Miguel, la cuenca con el límite que INA Cirsia plantea. Tomando las palabras de Liliana Arguello, que estuvo en el Foro, plantearía un Área Protegida extendida con tratamientos diferenciados internamente. Lo que no implica que vaya a ser expropiado, como tampoco que la gente de La Loma que compró su terreno no pueda construir. Es poner un paraguas de protección en un área que se quiere que mantenga sus condiciones naturales. El proceso no termina en una Ordenanza que tiene dos artículos. Es un proceso complejo que recién se abre, como lo fue el área AP1 que arrancó en el año 90 con dos líneas y hoy tiene un área compleja que tiene hasta la primer parte del Plan de Manejo. Se está avanzando en una poligonal extendida que evidentemente tendrá distintas categorías como la AP-1. Quizás haya zonas que sean intangibles que de hecho cuando se avance en la Ordenanza que se está trabajando paralelamente con iniciativa de ADARSA de proteger las zonas intangibles de la Ley de Bosques a la que el DEM agregó los arroyos y los relictos de zonas de bosques. Hay muchos relictos que por más que se hayan incendiados se van a recuperar y van a tener categoría de intangible. Nadie está hablando de que la gente no pueda directamente disponer del terreno, que tiene a punto una intangibilidad que merite la expropiación. La Ordenanza no habla en esos términos sí pide que se definan las poligonales, cómo propuestas alternativas luego el DEM definirá qué Ordenanza pasa al CR. También estará la instancia de análisis del CR. No se está hablando que se puede expropiar. Se está pensando en proteger. Implica poner condiciones de edificación, que preserven los acuíferos. Qué pasa con las infiltraciones subterráneas, porque se sabe que ahí no hay cloacas, qué pasa con la forestación de esos lotes, obligar a que sea forestación nativa, a remediar los daños que se hicieron en la topografía. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que construyamos con una mano un poco más amable con el ambiente. Por eso ella dice que es tan importante ver en qué poligonal, en el caso de las Instituciones que son las que han propuesto ampliar y las otras que deben tener su posición. Qué dictámenes salen desde el CPUA y que probablemente salgan dos o tres, no lo ve mal pero el DEM definirá en su primera poligonal si le da el alcance de intangibilidad y en ese caso, si expropia y si destina los fondos expropiatorios del AP1 también a esta zona o si se avanza con el desarrollo del protocolo para el Plan de Manejo, dónde se permita volviendo lo que planteó Liliana Arguello lo que ocurre en las zonas amarillas de la Ley de Bosques. En las zonas amarillas permite un uso turístico con un mínimo de intervención como tiene Parques Nacionales; en las zonas que son de uso intensivo son mínimas. La infraestructura es mínima que sostiene una explotación turística de esa naturaleza. Cómo puede ser una sala de interpretación, un baño público. Son temas a debatir.

En este momento no se está debatiendo la expropiación. La Ordenanza no habla en estos términos. Por un lado dos temas hay que definir que poligonal y en función a que poligonal, qué normativa. Si es toda la cuenca que tiene que ser así. No ve porque hacer una cuña en San Miguel. San Miguel también es una urbanización como La Loma con la diferencia que ya está regularizada y La Loma no. De La Loma solamente hay un folleto de venta pero si hay un hecho concreto, físico, se sabe que está consolidada y no se puede negar. Tendría que tener reforestación, control de nativas y el tratamiento de los efluentes. Considera que no es el momento de contactar un propietario para expropiarlo además en el Foro estaban los propietarios y representantes legales tanto de La Loma, cómo de los terrenos en donde se iban a hacer las torres. Tuvieron un amplio espacio para poner su posición que es la lógica posición de quién tenía una especulación económica entorno a la parcela.

Marcela Fernández advirtió un error de concepto o alguna idea equivocada sobre lo que implica la declaración de área protegida. No es que se plantee una intangibilidad o la posibilidad de una expropiación. Si el dueño considera podrá iniciar una expropiación inversa. El sentido de las Leyes de Bosques no es otro que la protección a cambio de un fondo compensatorio por ese servicio ambiental que esos suelos prestan. Que no se esté de acuerdo con el monto que se paga o no seamos capaces de exigir que sean debidamente reembolsados esos fondos es otro tema. Lo que quedó claro es la voluntad de la ciudadanía de proteger lo más que se pueda lo poco que nos queda. Que no seamos un ejemplo de depredación como por allí nos ponen en algunos lugares, en eventos y demás que no se ha sabido preservar la cuenca, ambiente paisajístico, patrimonio natural, por ahí somos ese ejemplo. De toda la gente que estuvo en el Foro, todos optaron por esa protección. Y cree que los titulares del dominio tienen un error conceptual en cuanto a que implica un tratamiento de área protegida. La Ley de Bosques no impide la construcción de la vivienda, pero hay dimensiones mínimas y determinadas condiciones que son las que te limita en ese marco normativo. Hay titulares que decían que querían hacer sus casitas y en realidad sabemos que están hablando de torres de otro tipo de impacto ambiental. Cree que ahí se mezcla otro tema. Con respecto a esto en setiembre salió una Ordenanza que declara reserva municipal el área de la Reserva de Vaquerías y allí se puso un fuerte condicionamiento en el uso del suelo para que actúe como una zona buffer y todos estuvieron de acuerdo. Lo comenta para aclarar un poco el panorama a los titulares de dominio, no es lo que se está planteando. No es lo que se propone en la Ordenanza, y lo otro es la voluntad de la ciudadanía. El pueblo es el que quiere avanzar en esta protección. Quedo muy claro en el Foro.

Marcelo Celoir comenta que el Colegio de Arquitectos no tiene resuelta la posición respecto a este tema. Estaban esperando el Foro y con posterioridad ver el tema judicial, eso los tiene preocupados. Por parte del Municipio va a ser un problema tener un tema judicial posterior. Hay un tema conceptual también, tratar de definir a que se le llama bien común para que prime sobre el derecho de los particulares. Están en esa fina y delgada línea que les impide decidir cómo van a manejar el tema. Le pareció un aporte muy grande el realizado Liliana Arguello le esclareció todo, si tiene que sacar algo bueno del Foro es eso. Lo más importante es trabajar con los vecinos para que se pueda mantener el cauce del arroyo y todo el sector como tiene que ser. Ese es el secreto, trabajar con la urbanización como tiene que ser con una planta de tratamiento, manejando las correntías para que no causen problemas posteriores. Si mantenemos esa premisa presente vamos a poder hacer grandes cosas, no solo en ese sector sino en todos los sectores que

se vaya a intervenir. Hay que tener acciones de este tipo. Se puede cuidar el ambiente aún con una ciudad avanzada. Carlos Paz creció en un sector de montaña y en ningún momento se tuvo en cuenta estos parámetros. Hay lugares como el Arroyo Los Chorrillos y como dijo Napal la otra vez tirando el agua servida al arroyo, de la misma manera cree que lo está haciendo Villa Parque San Miguel. No sabe si tienen planta de tratamiento. Para avanzar hay que hacerlo de esta manera, cuidando el ambiente sin avanzar sobre los derechos de los particulares completamente. Ya se aclaró, se reafirmó varias veces que el bien común prima sobre los derechos particulares. Ahora hay que definir cuál es el bien común. En el Foro escuchó la opinión de muchísima gente que forma parte de Instituciones y así todo no queda entendido que sea la población. Es un muestreo de una parte de la población. Hay una gran parte de la población que no estuvo representada. Ya sea por falta de interés o por falta de difusión. El único lugar donde vio una difusión sobre el tema del Foro fue a través de los chats que se tiene como CPUA. Seguramente algunas personas que están más interesadas, han tratado de difundirlo. Él lo trató de difundir por algún lado, pero a ha sido poco. No ha visto representada a toda la población como se está diciendo. Resalta las últimas palabras de Liliana Argüello que se trabaja en conjunto con los vecinos para cuidar el ambiente. Cuando Marcela Fernández recién decía que era otro tema de conversación el tema de la expropiación, él no cree que sea así es el mismo tema de conversación, porque si se afronta una expropiación con un fondo de cuatro millones de pesos para el 2021 cree que no sé puede expropiar ni una casa. Por lo que tiene que ser parte de la misma conversación y tener en cuenta responsablemente que si se afronta una expropiación tenemos que tener los fondos destinados para tal efecto no puede patear la pelota para adelante y que las consecuencias recaigan 1 año o 2 años después. Hay que hacerlo responsablemente.

Mónica Martínez por chat escribe que hay que recordar que actualmente es todo AP, según la última Ordenanza con recomendación del CPUA.

Marcela Fernández por chats escribe que se refiere a los fondos compensatorios previstos en la Ley de Bosques para los titulares no corresponde la expropiación

Ramiro Castillo entiende que no se está diciendo que se expropiará. Se verá en una segunda etapa si se determina intangibilidad. Los fondos compensatorios son para que los titulares puedan hacer la protección y garantizar la calidad ambiental que tiene el sector. Lo que se está proponiendo ahora no es que se va a expropiar. Se están definiendo áreas de protección y en una segunda instancia se trabajará sobre cuáles serán las áreas.

Liliana Bina dice que es importante no alejarse de los conceptos que guían las acciones que tomamos. Marcelo Celoir dice que se podía preservar el ambiente permitiendo que la ciudad se desarrolle. Pone como ejemplo la creación del Central Park en Nueva York en el año 1857, 80 cuerdas por 4 cuerdas, más grande que dos veces la superficie de Mónaco. A la decisión la tomaron las autoridades y arquitectos de la ciudad, viendo que la ciudad crecía de manera tal que en algún punto se iba a ver asfixiada por la falta de pulmones y por la falta de espacio verde. Crearon uno de los espacios verdes más grande del mundo. Permitir el crecimiento de Nueva York en el año 1857, implicó la expropiación porque no era tierra fiscal. Para desarrollarse y para crecer hay que volver para atrás y ver en que nos hemos equivocado. Nos hemos alejado de la naturaleza y estamos llegando a ciudades que son invivibles e inviables. Hay que tomar

medidas de mitigación del tremendo costo de las manchas urbanas para poder sobrevivir. Ya sea cuando hablamos de los efectos de la isla de calor, cuando hablamos de las intervenciones edilicias para preservar el calentamiento esos son los costos. Quizás si se hubiese construido de una manera más inteligente no se tendrían crear áreas protegidas es parte de un proceso de desarrollo inteligente. La historia nos tiene que enseñar. No se está hablando de expropiación en ningún momento. Incluso en la Avenida San Martín se podían hacer edificios de 16 pisos y pasamos a hacer 3. Algún propietario podría haber dicho que era confiscatorio para él y haber hecho un juicio al Estado por daño y perjuicios y el Estado decidir en ese caso que hacía. Cuando se creó el área protegida todos dijeron que no se haga porque la lluvia de juicios iba a fundir el Municipio. No hubo ni un juicio, si dos procesos de expropiación en marcha. Pero muchos propietarios ni siquiera pidieron la expropiación y está siendo absolutamente intangible. En este momento no se habla de intangibilidad, no se habla de expropiación. Se analizará cada caso, y son procesos de acuerdos. Si un propietario se siente vulnerado en el ejercicio del derecho de la propiedad privada puede pedir la expropiación por ser confiscatoria y el Municipio tiene la capacidad de negociar. Hay muchas expropiaciones que se han llegado con acuerdos que ni siquiera fueron a juicios expropiatorios determinados. En el caso del Aula Ambiental, el Gobierno llegó a un acuerdo con los propietarios, se puso un precio consensuado de lo que se había tasado. Eso se negocia y es una atribución que tiene el Estado. Las partidas están, son partidas que se pagan con la alícuota. A los montos los desconoce. También están los montos compensatorios de la Ley de Bosques que tampoco conoce cuanto es lo que el Estado Nacional tiene disponible en esa partida pero es evidente que está contemplado en la Ley para la zona intangible, incluso para las amarillas que no son intangibles. Aquí se está desviando la atención. Hay que ver que magnitud tendrá el polígono como recomendación del CPUA porque el DEM ya tomó su decisión y es preservar el área que está vacante y tomó los 15 metros que establece nuestra Ordenanza. Si el CPUA tiene otra opción de ampliar la poligonal como recomendación al DEM, es lo que hay que acordar. Si se amplía y dentro de esa ampliación hay un barrio construido aunque no tenga los planos aprobados es una cuestión fáctica que hay que tratar de ver cómo encaja en estas medidas de preservación. Fue allí en donde Liliana Arguello dijo que no quiere decir que nadie puede construir, no es que en su alocución en el Foro haya dicho aquí se va construir todo, las áreas protegidas todas se construyen. Ella lo que dijo fue habrá zonas intangibles, habrá zonas que se puedan construir. Lo comenta para no desvirtuar también el mensaje de Liliana Arguello en el Foro, no es que estaba a favor que se podía hacer 12 torres de 10 pisos con una planta de tratamiento. Insiste que no se está hablando de expropiación. No lo habla el proyecto.

Jorge Lassaga insiste que nadie está pensando en las torres ni en una densificación en la zona, pero toda decisión política tiene que ir acompañada de una planificación. En el CPUA hubo un problema con el barrio San Miguel en cuanto al informe jurídico del Municipio. Está de acuerdo con avanzar. Y está de acuerdo en la de máxima porque si se quiere proteger al arroyo no se puede proteger de un lado. Y cuando Liliana Bina dice el que se sienta injuriado puede hacer la expropiación inversa. El como Concejal tiene la responsabilidad, no de asegurar pero sí de minimizar los riesgos que puede correr el Municipio frente a esos juicios. Hay empezar a conversarlo, no sabe si en el ámbito del CPUA pero también hay situaciones jurídicas complicadas. Después los responsables serán los concejales que voten o no. Entiende que el dueño de la aerosilla tiene un

juicio avanzado contra el Municipio. El particularmente no quiere que se construya allí pero también tiene que ver las otras cuestiones jurídicas y las cuestiones que vendrán contra el Municipio. Porque si no van a caer juicios, van a caer multas que lo vamos a pagar, los Concejales, los Intendentes, todos los vecinos dentro de 5, 6, 7,8 años cuando terminen, entonces trasladamos las responsabilidades. No puede garantizar nada, pero quiere empezar a tener en claro cuáles son los riesgos, a lo mejor son mínimos y se avanza. Nadie puede garantizar nada pero por lo menos evaluar los riesgos que se tiene frente a esa situación. Lo que está expresando es una cuestión personal que no lo hablado en el bloque de la minoría.

- 9:45 hrs se retira el Concejel por el bloque de la Mayoría, Mariano Melana.

Ramiro Castillo insiste que están perfectas esas inquietudes pero son para trabajarlas en una segunda etapa. Después se puede discutir, se puede discutir también si le da un porcentaje para que puedan construir. Como la persona que tenía una hectárea y qué dijo que quería hacer su casa. Se puede empezar a medir el FOS en porcentaje de ocupación que puede ser 3% o el 5% viviendas unifamiliares, multifamiliares. Son todos temas que se deben debatir en una próxima etapa. Ahora hay que definir cuál es la poligonal que parece necesaria a proteger. Solicita que cada Institución emita su opinión respecto de eso. Ya se escuchó la opinión de los vecinos de la zona. Respondiendo a las inquietudes de Marcelo Celoir dice que sí, faltó difusión no le queda duda. Pero que salió en las noticias en los diarios; se publicó por Facebook; se hizo una difusión de WhatsApp para todos los contactos. Lo que hay que tratar de hacer es que la gente participe. Se puede tomar como tarea propia lograr que cada vez tengamos mayor convocatoria. La participación ciudadana, no es algo que la gente esté habituada hacer y hay que inculcarlo, incentivarlo. Si se considera que los Foros son un buen espacio hay que tratar de empezar a fomentar una mayor participación.

Eduardo Vega comenta que ya ha participado antes de los Foros, siempre se lograron cosas importantes. Esta no es la excepción. Han despertado y han abierto los ojos en algunas situaciones. Siempre recalca las cuestiones jurídicas y en el Foro se han visto abogados en cuestiones de los loteos, las posesiones y de las usurpaciones que tienen mucha experiencia. Entonces él cree que la expropiación sería una medida de máxima, o sea cuando ya se ha perdido el diálogo. Se sabe muy bien que muchas de esas tierras fueron compradas a poseedores y estos poseedores a otros poseedores y luego hicieron el juicio de usucapión. Vio que hay un grupo de abogados que han ganado muchos pleitos en posesiones, en estos juicios pueden presentar la expropiación inversa para conseguir dinero nada más. Son emprendedores económicos y ante eso no interesa mucho el bienestar o las condiciones ambientales con los protocolos que se puede implementar. Hay que tener mucho cuidado en este sentido y el Foro se lo ha demostrado. Son abogados de mucho peso. Son personas que no es la primera vez que hacen estas cuestiones, de ocupar tierras, avanzar y de realizar emprendimientos. Marcela Fernández dijo que el Estado Público puede avanzar sobre cuestiones privadas. Se puede hacer pero es una instancia máxima. Hay que planificar y ver cómo se puede llegar a un acuerdo. Está seguro que no se va a llegar a ningún acuerdo con estas personas. Ellos quieren lotear, quieren hacer edificaciones, sin servicio, sin nada. No han estudiado los efluentes cloacales. Y ahora que el Municipio tiene la jurisdicción, lo que van a hacer es exigir los servicios. Su Institución está muy de acuerdo con el proyecto que presentó ADARSA y CEPIA. Hay que tener en cuenta lo que se habló también en el Foro, la

gente que tienen sus tierras, no la van a canjear. Van a buscar si tienen posibilidades económicas. Comparte con lo que dice el Concejal Lassaga, hay que planificar para que no haya problema. Si tiene un problema el Municipio, lo tiene el pueblo.

Mauro Paladino comenta que participó del Foro. Le pareció muy interesante, es un buen mecanismo, una buena porción de la población se manifestó que sería interesante ampliar esas opiniones como dijo Marcelo Celoir. Desde el Colegio de Arquitectos todavía no tiene una opinión, amerita un debate más profundo. Personalmente le parece que como Consejo de Planeamiento estaría muy bueno que se genere alguna propuesta en la planificación de la APN. Le parece que estaría bueno que si se va a permitir la construcción de viviendas, si se va a permitir el uso de explotación de algún tipo de producción agroecológica, alguna producción turística lo que sea, cómo Consejo de Planeamiento hay que ponerse a trabajar desde la Unidad Técnica en plantear un porcentaje de ocupación; de superficie de máximas; el tratamiento de las escorrentías; de tratamientos de los desagües cloacales; abastecimiento de las infraestructuras; de las tecnologías constructivas y demás. Si bien el Consejo de Planeamiento Urbano sea o no vinculante, es importante seguir profundizando la forma de planificar y de asentarse sobre esa área protección norte. Comenta sobre un ejemplo sobre cual estuvo trabajando, qué es Reserva Pasarin en Brasil a 100 kilómetros de Garopaba en Santa Catarina donde estuvieron a punto de hacer un workshop, se iba hacer en el corriente año, con la Cátedra y donde justamente es una reserva ambiental de 300 hectáreas. Solicitaban que se genere un Código para que una porción de esa reserva sea urbanizada, loteada y trabajada con explotación turística y demás. Es una reserva privada mantenida con los fondos que generan algunas Organizaciones Ecológicas. Estos son ejemplos de trabajar más puntualmente sobre la reserva que se está proponiendo.

Ramiro Castillo dice que en base a lo que se está hablando en general lo que se podría hacer, es tratar en la plenaria siguiente, si el Colegio de Arquitectos analizó las propuestas o si tiene alguna propuesta nueva. También comenta que no quedó claro lo de la Asociación Inmobiliaria, si están de acuerdo o no con alguno los proyectos que hay de las poligonales. Considera que es importante que se siga trabajando conjuntamente con todas las inquietudes que están surgiendo. Como integrantes del CPUA se puede empezar a pensar y ya volcar en papel cuáles serían los temas que se deben definir para después reglamentar el APN que se está proponiendo. Hay que tomar una decisión en cuanto a la poligonal y seguir trabajando en la Unidad Técnica. Después también el CR tendrá que resolver como dijo el Cjal. Jorge Lassaga, pero hay que avanzar. Cree que falta la postura de la Asociación inmobiliaria, el Colegio de Arquitectos y del Bloque de la Minoría que según dijo el Cjal. Lassaga no tienen una posición tomada, que lo tratarán en las próximas semanas. El resto ya se ha expresado.

Jorge Lassaga dice que es necesario acompañar la parte técnica con un dictamen legal de Asesoría Letrada del Municipio porque si bien está el asesoramiento de Marcela Fernández cuál le agradece es una experta en el tema. Hay que tener un Dictamen de Asesoría Letrada ante las posibilidades que puede haber frente a esta Ordenanza. Una vez que Asesoría Letrada manifieste su opinión respecto a las potencialidades que pueda tener ya que no solo es una cuestión jurídica actual sino a la cuestión jurídica futura.

Marcelo Celoira dice en cuanto a la definición de las poligonales el Colegio de Arquitectos tiene una inclinación sobre la poligonal que propone el DEM. Descartan las otras alternativas a que sean incluidas en esta área protegida, pero hay que hacer lugar a la protección como ya lo dijo a través de medios ecológicos que permitan la protección del ambiente. Cree que tiene que ser exigido a todos los sectores adyacentes al arroyo el tema del tratamiento cloacal. Se podría también adosar otras mejoras como un circuito de agua crudas para riego, cómo resultado de este tratamiento cloacal. Es enorme la posibilidad que se abre sobre lo que se puede mejorar, cree que hay que restringir la propuesta a la poligonal propuesta por el DEM en un principio y después tratar de mejorar los otros sectores adyacentes pero en otra conversación. Hay gente adentro que tienen proyectos preexistentes. Puede llegar a ser complicado el tema judicial posterior, esas son las razones. Si tienen que hacer una votación hoy eres sería de esa manera.

Ana Margonari solicita que todos tengan en cuenta que esa área era zona amarilla. La zona amarilla no permite grandes cosas. Definirlo es cómo acentuar esa APN para un cuidado. La planificación de todo el sector con cuenca incluida, es lo que propone ADARSA y CEPIA. Planificar el lugar no la intangibilidad. Lo quiere dejar en claro. No es que nadie va a poder hacer nada, sino que el mismo Consejo de Planificación va a sugerir, por ejemplo los relictos, dónde hay espacios verdes, que posiblemente serán intangibles, los costados del arroyo. No se está planteando una intangibilidad, quiere que la tengan presente sino que se ha tomado una cuenca tipo. Liliana Bina dijo que iba a hablar inclusive con la Comuna vecina para ver si se tomaba toda la cuenca como para hacer una idea de lo que podría ser una cuenca protegida, pero en ningún momento se habló de intangibilidad total. A eso hay que planificarlo. Primero hay que tener que decidir si se está de acuerdo en hacer algo allí, es la mínima, es lo que plantea el DEM un corredor verde, es toda la cuenca y después planificar. Solicita que lo piensen.

Próximo tema Segunda Etapa de Ampliación del Ejido.

Liliana Bina dice que en realidad es la segunda etapa de la ampliación de las zonas A de servicios municipales de carácter permanente. Se hizo una primera etapa en donde se incorporó San Miguel porque ya tenían un Código de Edificación propio, aprobado en todos los organismos provinciales y el Barrio de las 400 Viviendas que estaba incorporado la Ordenanza 4021 cómo normativa. En esta nueva propuesta tenemos dos grandes desafíos por un lado ver el proceso de regularización de todos los hechos ya consumados de loteo, de urbanización y subdivisiones. Qué tratamiento se le dará a las zonas colindantes y luego el trabajo sobre las áreas grandes vacantes como ya se ha avanzado en cierta forma con la APN. Con respecto a la APN recuerda que en este momento es AP2 desde hace más de 10 años. Área Protegida 2 en donde no se puede hacer nada. Esa es la base que existía antes de que se hablara del Área Protegida Norte. En esta segunda etapa, lo que se propone en este proyecto es anexar la zona de servicio.

Se comparte pantalla y Liliana Bina continúa explicando que lo que se propone en este proyecto es anexar a la zona A de servicio. Se amplió todo el parcelario. Nazareth Margonari hizo un inventario de todas las parcelas que conforman el nuevo ejido urbano. En definitiva lo que se verá en detalle en la Ordenanza son los loteos de Odri, los loteos de Villa Ernestina que están detrás del Castillo de Furts. El loteo de Odri tiene la aprobación en Catastro de la Provincia. Está

aprobado el loteo, tiene matrícula y dominio. En principio sería Villa Ernestina y Odri y luego el sector que está sobre la calle Roma, que es una zona que tuvo un tratamiento un tanto confusa porque había una superposición de la línea del ejido viejo pero con un tratamiento como si ya tuviera dentro del ejido junto con Colinas que no estaba incorporada como zona de servicio. Hay un extremo sobre Roma que está absolutamente urbanizada y loteada, aprobada en la Municipalidad. Considera que es de alguna manera regularizar ese fraccionamiento que inclusive al lado hay un lote que por Ordenanza se hizo una concertación con el dueño para hacer una laguna de retención del Arroyo El Sauce y también tienen aprobación por Ordenanza. Y no estaba anexada a la zona de servicio. Son fraccionamientos que ya tienen la aprobación municipal y no estaban dentro del área. En esta propuesta se propone, en la zona sobre la colectora de la autopista y la calle Constantinopla que luego cambia de nombre a Virgilio cuando sube la montaña. Allí hay dos fraccionamientos: Uno que es un Condominium SA que incluso está intervenido desde los años 70, luego abandonado y el de al lado que es un fraccionamiento aprobado en la Provincia con un número de matrícula, que se ha vendido. Calderón era uno de los dueños, uno de los titulares que figuran en el dominio. Esta gente ha comprado su lote, cuando fue a la Municipalidad a pedir el alta de las parcelas se encontró con que estaba fuera del ejido municipal y por supuesto estaba incorporada en el área protegida, si bien estaba fuera del ejido antiguo. Cuando se hizo el área protegida en la poligonal, por una cuestión de principios precautorios se habían tomado todos los terrenos a anexar. En esos fraccionamientos hay un derecho adquirido muy fuerte desde hace muchos años otorgados por la Provincia, por eso se incorporarían en esta segunda etapa. Frente a las 400 Viviendas hay una fracción, que en el extremo tiene un loteo con número de matrícula que fueron vendidos. Son pequeños lotes que están en el extremo en la calle Roma y el resto es un gran lote que colinda con el Arroyo El Sauce en donde los dueños hicieron una intervención de un alto impacto no autorizada. Se considera en este proyecto la necesidad de incorporarlo, regularlo y ver cómo se va a intervenir sobre la cuenca de ese arroyo, tratarlo como zona de servicio permanente. Al Corredor Este hay que consolidarlo dentro de la trama urbana porque es un camino que dentro del esquema general de circulación propuesta, sería circulación regional interés turístico y también es un fraccionamiento que está aprobado con títulos subdivididos en la Provincia. En esta segunda etapa quedarían fuera Venturia que no tiene aprobación de la Provincia, Terraza de Playas de Oro que tampoco está aprobado y La Loma, que solamente se tiene un folleto de venta para aprobarlo, como decía Eduardo Vega hay un gran vicio de origen en ese loteo que hace que no se tenga antecedentes que les dé un derecho adquirido sólido más allá de todos los terceros de buena fe que se han visto involucrados en la compra. Explica la ordenanza artículo por artículo porque al incorporar al polígono a la zona de servicio no implica que se esté aprobando nada dentro, es lo mismo cómo pasó con San Miguel. A San Miguel se lo incorporó como polígono de la parcela madre. Y luego se hizo una segunda ordenanza que se aprobó en el ámbito municipal el loteo y ahora Catastro está incorporando las parcelas. En los polígonos 8 y 9 la propuesta los incorpora como zona R3. La propuesta incorpora todos los fraccionamientos con la normativa que tiene colindante. En el caso de Odri el loteo está aprobado con lotes de 700 metros, en el mismo esquema normativo que tiene la Ley Provincial. Sería el mismo caso de San Miguel y Alodio que son fracciones que cuando uno las ve en el catastro que tiene el Municipio figuran como grandes fracciones. Ella personalmente las estuvo recorriendo. Es asombroso como se ha construido, como se ha subdividido entonces es un proceso que hay que intervenir

urgentemente para regularizar. Está Villa Ernestina que tiene resuelta todo el sistema de cocheras en los retiros verdes con cobertura. Cómo esos son muchísimos los casos que se han construidos de cualquier manera. Es decir, hay un proceso normativo totalmente retrasado y de control también por parte del municipio. Se deben emparentar con urgencia porque si no el daño va a ser peor que el que está provocando la omisión. Se están aprobando las poligonales externas, tiene subdivisiones ya aprobadas. Posteriormente si se dicta una norma, Catastro y Obras Privadas deberán revisar que esos fraccionamientos y esas construcciones existentes se encuadre en la normativa. Crea un bolsón detrás de la R3 que habrá que analizar qué es lo que se hace porque tiene mucha vegetación, es un relicto de bosque serrano porque es una quebrada con mucha humedad que limita con Estancia Vieja y no está intervenida, por eso es que no se anexa a la zona de servicio. En otra etapa se verá si eso forma parte de las zonas rojas con sectores de bosque preexistentes. La zona de Roma es otro artículo, es una pequeña zona que quedó como una isla cuando se aprobó el ejido anterior que ya está consolidada con el barrio. En el primer ejido que se aprobó en 1975 que evidentemente esa manzana quedó fuera y ahora se incorporó y se regularizó. Están las zonas que estaban dentro de la AP-1 se le dio la norma de máxima preservación que tiene Carlos Paz con los lotes de una vivienda cada 1000 metros a pesar de que colinda con Costa Azul que no tiene ese nivel de restricción. Los lotes son grandes tienen mucho más de esa extensión, se proponen como R1.Y en el caso de la calle Roma que está rodeado de R4 se toma la misma normativa en la propuesta y también con el terreno que está sobre Roma y las 400 viviendas. Esas son las poligonales que se proponen incorporar para seguir avanzando y es lo que cada Institución deberá analizar y hacer una devolución para que se pueda lo más pronto posible seguir avanzando en la tercera etapa, qué es resolver el tema de La Loma, Terrazas de Playa de Oro y Venturia. Tres loteos con distintos niveles de regularización en la Provincia de Córdoba pero que también tienen matrícula en caso de Venturia y Terrazas. Hay gente que ha comprado y gente que está construyendo Lo importante de esto es que afrontemos el problema y le demos una solución normativa de acuerdo a las necesidades que surgen de la búsqueda del mejoramiento ambiental de la ciudad en cada caso. También el completamiento del ordenamiento funcional. A todos se les ha enviado los archivos, las bases de cada una de esas parcelas las tienen la carpeta drive que se compartió. Cualquier duda que se tenga en cuanto al fraccionamiento se hablará puntualmente pero no cree haya mucho más agregar porque ya se ha debatido mucho a las características de cada una de estas manchas urbana. Ahora, es definir si se anexan o no y con qué normativa.

- 10:20Hrs se retira Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Arq. Mónica Martínez.

Ramiro Castillo le pregunta a Liliana Bina si la propuesta es esa o hace falta seguir trabajando en la Unidad Técnica

Liliana Bina dice que está cerrada como propuesta en el sentido que es aplicable ya.

Ramiro Castillo explica que no tuvo tiempo de verla tampoco de llevarla al Colegio de Ingenieros. Pregunta si alguien pudo estudiarla quiere decir algo y si no que esa tarea queda para avanzar en la próxima reunión.

Marcela Fernández dice que el proyecto si llegó, lo leyeron. Lo vieron con Laura Colladon. La duda que a ella le genera es por qué se toma el criterio que explicó

Liliana Bina de la zona colindante cuando en el caso se está con zonas rojas y amarillas y no se está contemplando que se le aplique algún tipo de uso de suelo más restrictivo le parece que hablar de R4 o R3 es demasiado permisivo en el uso del suelo. Pregunta si ese criterio es el que se tomará en forma definitiva para ser coherente con el otro proyecto que viene hablando del APN. Se está hablando de donde empieza El Pantanillo en Colinas frente a las 400 Viviendas que también está todo el trabajo de restauración del humedal. Estamos hablando de una zona con un alto valor ecológico ambiental y se le van a aplicar normas de uso de suelo de lo colindante considera que es demasiado el uso de suelo que se está permitiendo.

Liliana Bina dice que habrá superposición de las ordenanzas en la medida que se vaya trabajando. El arroyo El Sauce sin área de protección, de bosques preexistentes o relictos. Si se declara la intangibilidad habrá muchas parcelas que van a tener manchas de verde que van a tener que preservar. De hecho las 400 Viviendas también están sobre esa cuenca verde. Hay muchas franjas de los arroyos que están absolutamente consolidadas por eso la Ordenanza acompaña la Ley de Bosque, declara una intangibilidad en los arroyos, en una franja que todavía no se ha definido que ancho va a tener. En esa franja hay zonas que están consolidadas las urbanizaciones. Hay que ver de qué manera se irá interviniendo. La idea ha sido tener el mismo criterio que en la APN, por eso llega, simplemente hasta los 15 metros o 30 metros que podrían ser del eje del arroyo. Villa Ernestina, el Condominium SA están consolidadas. Ya está construido e intervenido se pueden incorporar el polígono como servicio porque de hecho ya tienen, de esta forma avanzar con el control normativo. Hay otra opción que sería crear otra zona distinta, de acuerdo al tamaño del lote que tenemos de 1000 metros o 700 metros como se lo puso al loteo Odri, lo que pasa que ya han sido vendidos con 700 metros. Se podría hacer una zona R 5 que tenga como lote mínimo 2000 metros y una vivienda cada 1000 metros en la zona de Villa Ernestina pero hay que enfrentarse a la realidad que ya está construido, vendido y fraccionado de otra manera. Se trata de buscar un equilibrio entre lo que se va a permitir que se consolide con la misma fisonomía que tiene los barrios de Carlos Paz y aquellos que aún no están intervenidos. Hay que lograr una planificación que contemple todas estas realidades. En Catastro están declarados los fraccionamientos como lotes de una hectárea y que ya no existen, están subdivididos. Y no solo que están subdivididos, sino que están construidos. Sergio Reyna conoce porque le llegan las presentaciones que no se le pueden dar curso porque no están incorporados entonces por eso es que se tomó el criterio del mismo barrio. Completar el barrio con lo que está consolidado. Y abordar fuertemente la preservación de la zona. Por eso es que se acompaña la propuesta de ADARSA de declarar la intangibilidad de la zona roja de Ley de Bosques, sumarle los arroyos y los relictos. Si algunos de los relictos de bosques coinciden con las parcelas que se están incorporando, a esa parcela habrá que catastrarla y tendrá que ser preservada pero es zona de servicio. Es decir, tiene agua y luz, el resto de los servicios no tiene, que son el mantenimiento de calle y recolección residuos. Existen distintas miradas sobre si se incorpora o no y si se incorpora con la normativa que se propone u otra. Y ese es un poco el trabajo que cada una de las Instituciones tendrá que hacer. Ella solamente está comentando cuáles son los planteos del DEM que es el mismo que se tomó cuando se incorporó San Miguel y las 400 Viviendas. Incorporar un hecho absolutamente consumado tratando de emparentar la norma con lo que es factible aplicar luego se puede avanzar en normativas que no sean solamente para esta zona sino para toda la ciudad, que

se comience a tener normativas de tecnologías más amable en cuanto al manejo de la forestación, el respeto por las nativas, la aislación térmica de los edificios. De tantas que se han hablado y que no se ha avanzado. Pero la propuesta es muy simple, está claramente expresada. Se puede disentir y plantear otra normativa, pero eso se puede pasar a la Unidad Técnica para que se siga trabajando y cada Institución lo tendrá que trabajar para tener una posición al respecto. La posición del DEM es la que está expresada.

Jorge Lassaga dice que leyó el proyecto y le suena lógico lo planteado en cuanto se le asignen las áreas de acuerdo a lo que estaba previamente marcado en la vecindad de esas áreas. No le queda claro si hay un relevamiento de la infraestructura refiriéndose al agua o lo mejor es un proceso posterior. Quién es el que le sirve, cuáles son las calles. Tuvo la oportunidad de recorrer Villa Ernestina le llamó la atención el desarrollo y casas que hay allí. No sabe si la apertura de las calles está bajo una norma correcta más allá de la aprobación que pueda tener en los planos. Ve algunas calles muy bien desarrolladas y otras no tanto. No sabe en qué instancia, cuando se incorpora a la zona de servicio, después el municipio es responsable más allá de lo que le pueda exigir al propietario. En Carlos Paz en años, generalmente hay un traslado de los desarrollistas y loteadores hacia una distribución de costos porque no estaban al tanto de las redes de agua, no estaban al tanto de obras, de infraestructuras. No tiene en claro si es en esta etapa en donde hay que ver este tipo de infraestructura y si es así que relevamiento hay o si es una etapa posterior previo a recepcionar el loteo.

Liliana Bina dice que es el mismo procedimiento que se realizó con San Miguel. El caso de Odri es un loteo que está aprobado. Ahora se está aprobando el polígono en dónde está insertado Odri. El resto de los fraccionamientos son fraccionamientos que aprovecharon calles públicas existentes, como lo es Gorostiza, el Pje Morse, Geine que están en un estado de deplorable, pero son calles de la ciudad. Son calles perimetrales al ejido de la ciudad están aprobadas, son públicas desde hace muchos años. Son grandes fracciones que dan a la calle Gorostiza, es una gran manzana que se fue subdividiendo, vendiendo y aprobando en la provincia con la figura de fraccionamiento. Esta figura tramposa que se hace para evitar los loteos y no tienen calles, sino que son todos internos, con pasajes privados de una gran complejidad en las subdivisiones. No se está aprobando ninguna calle nueva, ningún servicio simplemente se está incorporando a la zona de servicio, una poligonal. Luego Odri va a tener que traer su loteo y habrá que revisar, el alumbrado aéreo. Cuando traiga loteo a Catastro se tendrán que aplicar todas las normas aprobatorias para los loteos y tendrán que tener las calles de acuerdo a la normativa. No se le podrá exigir pavimento porque no colinda con calles pavimentadas. Pero sí toda la infraestructura que se requiere, pero no se está aprobando eso. Ahora solamente y por eso está dibujado el perímetro y no están dibujadas las parcelas que están adentro. El único loteo que está incluido es Odri que está aprobado. Pero ahora se incorpora este loteo a la parcela madre como zona servida. Hay que ver qué zona va a ser si se ajusta o no. Se le puso R3 porque fue aprobado igual que San Miguel y de esa manera vendido. Si bien todavía no tiene casi construcciones, el loteo de Odri está absolutamente vendido con lotes de 700 metros y tiene los servicios, el tendido y tiene la apertura de calles.

Ramiro Castillo dice que le parece conveniente que se pase este tema a la Unidad Técnica para que se pueda profundizar más detalladamente cada zona, agregar la poligonal con imagen satelital. Si se puede hacer una breve descripción y en

qué condición está como para retomar un poco y se pueda analizar mejor porque en sí lo que se envió ahora es la propuesta del proyecto de ordenanza y las poligonales delimitadas en plano. Si se va a tratar el tema sería conveniente que en la técnica trabajen un poco más y den más información y lo envíen para la plenaria.

Liliana Bina responde que ya se hizo todo ese estudio de fracción por fracción, de todos modos se puede hacer un diagnóstico escrito ampliatorio. Nazareth Margonari hizo la superposición de la imagen satelital. Hay un análisis de la cantidad de lotes, la superficie que tienen, los que están contruidos en las planillas. Pide que se fijen que están todos los planos, que están todas las subdivisiones. Hay que trabajar en un plan de conectividad no solo interno sino regional en función de la cantidad de intereses en juegos que hay en el contexto de gente que compró, está construyendo y está aprobado, con forma preexistente, como Zona C por la Provincia. Tienen un fuerte derecho adquirido. También hay que trabajar en un esquema más global de desarrollo dónde se incorpore fundamentalmente las dos variables que van a estructurar la ciudad futura con el ejido incorporado. Que sería la estructuración vial de la conectividad interurbana y regional. Y todas las áreas homogéneas que ya de hecho, se está definiendo todas las zonas rojas de la Ley de Bosques como un área homogénea predominante y determinar qué hacemos con el resto se ha hablado de fomentar la agroecología, la creación de huertas, el turismo rural. Esta es una etapa que hay que cerrar, delimitar las zonas de servicios permanentes ajustándola a la realidad, a parcelas que ya lo tienen. Y que ya tienen servicio de agua de luz y tienen conectividad. Luego pensando en la conectividad regional, hay varios proyectos de hacer un puente o continuidad de Aristóteles qué es la principal de Carlos Paz Sierra o en la calle Grecia que incluso se expropió un terreno frente a Los Chorrillos donde cree que se llama Ramos Mejia, para hacer la cabecera del puente que en un momento se proyectó con la saliente en Grecia para que la gente de Villa del Lago pueda venir al resto de la Ciudad sin caer en la Ruta 38 o con Carlos Paz Sierras, pero ya esto formaría parte de un conjunto de proyectos urbanos que hay que hacer. Como lo que se hablaba de la conectividad con Cabalango, Cuesta Blanca a través del Camino de las Minas como camino de interés turístico que también será accesible a las zonas de interés arqueológicos o las zonas de bosque serrano, porque en este momento es un camino provincial que existe. Revalorizar el rol que tiene desde el punto de vista patrimonial, no solo de valor arqueológico sino de toda la etapa minera que tuvo la región antes de que Carlos Paz se consolidara como Centro Turístico, hay un gran patrimonio arqueológico para poner en valor. Forma parte de un estudio profundo que hay que encarar por eso la insistencia de poder resolver estas situaciones que en la operatividad cotidiana son de emergencia.

Marcela Fernández escribe por chats que también hay que considerar que se debe hacer un Foro Urbano también para esta propuesta.

Mauro Paladino dice que se debería también, considerarse la creación de equipamientos públicos como dispensarios, escuelas espacios verdes públicos plazas o parques centros de recolección y tratamiento de residuos y desechos incorporación el transporte público paradas, etcétera.

Marcelo Celoir dice que es muy importante la anexión y la asignación de normativas para evitar la espontaneidad evitar que haga lo que quieran que sería una especulación a escala

Ramiro Castillo pregunta si se pasará el tema a la UT o si está toda la información como para tomar la decisión en la plenaria o hacer alguna propuesta distinta si es que la hay. Y por otro lado le parece que quedó pendiente con San Miguel, definirle qué zona es la que va a tener, quedó como provisorio, se iba a respetar la edificación que tenían ellos. Le parece junto a esto hay que resolver el tema San Miguel y que ya quede con una normativa vigente y firme. Probablemente se genera una nueva zona. Que se vea que tenían ellos y se mixe con el resto, con lo que más se parezca, por otro lado ya se están anexando zonas del servicio y se está definiendo el uso del suelo distinto cómo se hizo la primera vez. Le parece que es necesario abordar junto a esto y previo definirlo si van a definir más áreas protegidas, zonas rojas o áreas de intangibilidad porque si no harán una anexión de zonas servidas con uso de suelo que quizá esté pisando la zona roja de Ley de Bosques y no tienen definido mediante ordenanza a la intangibilidad. Entonces le parece que hay que estudiar las dos cosas en paralelo.

Jorge Lassaga se retira a las 10:45.

Liliana Bina reitera que hay muchas normas en el Código de Edificación que se superponen, hay zonas que son alcanzadas por distintas normativas. Esas manchas especialmente de los bosques residuales afectan muchas parcelas. Que a su vez tendrán una normativa edilicia para el resto que no es esa mancha de bosque. Entonces en el caso de San Miguel y de las 400 Viviendas que ya tenían normativa. Una privada y la otra en la Ord 4021. Es necesario que la de San Miguel la incorporemos a la Ord 4021 y se puede hacer en forma simultánea. Pide que vaya a la Unidad Técnica porque es el mecanismo que siempre se ha seguido. En la UT hay representantes de la minoría, está el equipo técnico. Y se puede llegar a enriquecer en función a la conversación que se acaba de tener en la plenaria. Al proyecto del DEM le hace falta un Dictamen técnico que siempre se realiza desde la UT. Sería bueno que desde las organizaciones vayan acercando opiniones más concretas que permitan rediseñar.

Ramiro castillo pregunta si están de acuerdo de que pase a la UT y propone que cada Institución traiga alguna nueva propuesta o críticas a este proyecto.

- Colegio de Ingenieros aprueba

Liliana Bina aclara que con respecto a la Ley de Bosques ya se trató en la UT y volvió al CPUA. Y la Plenaria tendrá que definir la Ordenanza, surgió como iniciativa de ADARSA. Se hicieron las consideraciones como si fuese un dictamen del CPUA, se le dio formato como proyecto del DEM, porque el DEM lo abaló y agregó arroyos y relictos. Es decir que si en la plenaria se aprueba entran las dos, porque el DEM estuvo de acuerdo junto con la APN, con la parte arqueológica que se dijo de agregarla, porque no estaba expresada en las cuencas de los arroyos, los relictos de bosques de la ampliación del ejido. Solicita que en el Orden del día de la próxima plenaria, las instituciones traigan su posición respecto a esa norma. Falta la definición del CPUA para elevar las Ordenanzas de la ampliación de la zona de servicio con la de preservación de las áreas rojas de la Ley de Bosques.

Ramiro Castillo explica que ese tema se quitó momentáneamente del orden del día por el tema que se estaba tratando el APN. En la próxima reunión se agrega al orden del día. Y se verá qué novedades se tiene con respecto del resto de los integrantes.

- Marcelo Celoira, escribe por chat que están de acuerdo con la propuesta de elección de las poligonales o asignación de uso de suelo como paso previo para seguir avanzando en un estudio pormenorizado de cada sector.
- Colegio de Ingenieros acuerdo con que el tema pase a la U T.
- CEPIA está de acuerdo que pase la UT.
- Colegio de Arquitectos está de acuerdo que a la UT.
- ADARSA está de acuerdo que pase a la UT.
- Col Técnicos Constructores Universitarios acuerda.
- Asociación Inmobiliaria acuerda que pase a la UT.
- Arq Liliana Bina acuerda que pase a la UT.

Se acuerda unanimidad de los presentes que vuelva a la UT.

Próximo Tema: Código de edificación Artículo

Liliana Bina comenta que volvió a la Unidad Técnica y se trajo nuevamente en la Plenaria porque no ha habido un dictamen único. Hay dos puntos que se incorporaron al Artículo 10° que habla de las alturas. Uno de los puntos son los 7 metros de altura máxima para comenzar el escalonamiento que era una pauta que faltaba en la norma, lo propuso Obras Privadas. Se acordó después de debatir todas las alternativas, que la altura máxima sea una variable más confiable y en cuanto al escalonamiento. La Ordenanza actual expresa que el escalonamiento comienza en el techo de planta alta en su intersección con la línea de edificación, pero estaba acompañada con un gráfico que no se correspondía con el texto. Entonces aparentemente ha habido casos en donde se aprobó en base a ese gráfico. Se dice que hay dos alternativas porque algunos no están de acuerdo en modificar por un error que hubo en interpretación de la norma porque gráfico no coincidía, con el contenido del texto. El texto es lo que vale en la norma. Se habló de que esto permitía que se hagan terrazas, balcones pérgolas. El escalonamiento debiera quedar en intersección de la línea del techo de la planta alta con la línea de edificación porque todo lo que son balcones, aleros se deja liberado a la riqueza proyectual. Se han observado edificios aprobados con el gráfico, no con el texto y quedan absolutamente achatados. Se distorsiona el aspecto. No se logra ninguna mejora proyectual. Lo único que se logra es incrementar unos cuantos metros más la superficie cubierta cerrada. Hubo un error en el gráfico que acompañó pero el concepto es ese y tienen libertad los proyectistas desde esa línea hacia fuera, hacer lo que quieran, pérgolas, aleros, jardines. Porque lo que se percibe es el volumen. No se llegó ninguna decisión unánime como para traer a una conclusión. Lo vuelven a dejar nuevamente en el ámbito de la Plenaria para que se defina si se deja la norma como está y se hace un gráfico como corresponde a la norma o si se modifica el texto diciendo que la intersección en la punta del voladizo.

Mauro Paladino solicita que se muestre el Código de Edificación que está en la Municipalidad. Dice que el Código que está en la Municipalidad no expresa ese texto. Dice que para las zonas C y corredores en el caso de voladizos y salientes de línea de edificación hasta un 1.50mts. Se podrá deducir esa distancia desde la proyección a 45 grados del escalonamiento a partir del techo de la planta del primer nivel. En ningún lado dice de la intersección de la línea de edificación como

se indica en el gráfico demostrativo, por lo cual a su interpretación y la del Colegio de Arquitectos está claro que lo se viene interpretando es textual a lo que dice el texto y el gráfico.

Nazareth Margonari dice que lo que está diciendo Mauro Paladino es sobre el Artículo 11 de salientes y lo que se está modificando es el Artículo 10 de las alturas máximas por zonas.

Mauro Paladino expresa dice que el Colegio de Arquitectos considera el tema de la saliente teniendo en cuenta que todas las zonas AC, están sujetas a ampliación de vereda por el tamaño de vereda de 4 metros, en excepción de los pasajes lo cual cree que sería pertinente abordar el tema en pasajes puntuales. Respecto al tema de retirarse de la línea de edificación a su modo de ver y según el ejercicio proyectual lo único que se estaría logrando es que el frente sobre línea de edificación tenga en una terraza de 4,50 mts. Esa será la única ventaja que se puede generar. Ya teniendo una de 3 mts pasan a tener una de 4.50mts. Sobre el segundo piso y sobre tercer piso se sigue manteniendo una terraza de 3 metros lo que condiciona a que toda la masa arquitectónica se retraiga hacia atrás, se compacte, condicionando que el proyectista no pueda generar patios internos interesantes o trabajar un contrafrente un poco más liberado. Se está comprimiendo el FOS para generar solamente privilegio en un solo piso que tiene una terraza de un 1.50mts más grande. A su modo de entender la propuesta de aterrizar sobre saliente y si el proyectista lo hiciera es espacialmente, proyectualmente mejor porque descomprime la masa arquitectónica. Sí está a favor de profundizar que la normativa genere la posibilidad o la obligatoriedad de generar balcones en contrafrente. Salientes o retraídos para tratar de evitar la aparición de patios interiores. Le parece que la normativa cuando habla de salientes, aclara ese tema. Y el único beneficio es generar 1.50mts más en solamente un nivel de los frentistas. Es el análisis personal que él hace.

Liliana Bina dice que el gráfico compacta si se toma la punta de la saliente. No compacta si se respeta la norma. La norma todo lo contrario despeja la fachada. Lo que Mauro Paladino dice es cierto porque se toman los parámetros de máxima ocupación de una parcela como los únicos posibles por el proceso de especulación tremendo a que está sometida la construcción en la ciudad. El hecho de aplicar la ordenanza cómo hace 8 años porque la Ordenanza fue sancionada en el 2012, es muy clara. Siempre se está trabajando con la mirada del desarrollista que intenta la máxima plusvalía sobre una norma en vez de estar mirando todas las variables que entran en juego. Es absolutamente arbitrario decir que el escalonamiento va desde la punta de un alero de 1.50mts. El voladizo que Mauro Paladino dice y tiene razón se refiere a las calles que van a ensanche, allí se está permitiendo volar porque se entiende que se retira para ensanchar la vereda, está perdiendo suelo que es de dominio privado, entonces se le permite recuperar en altura. Si lo hiciéramos en todos lados, se estaría creando suelo cuando no hay ningún sistema de compensación de plusvalía para que se vuele sobre la vereda. En las calles que no van a ensanche y se permitió volando con cuerpo cerrado se ha creado suelo arbitrariamente dando una plusvalía que no tiene compensación en Código de Edificación.

Marcelo Celoir, escribió por chat que debemos destacar que el texto la normativa en cuanto al escalonamiento es clara y apoya el gráfico. Lo que se está abordando es el artículo de alturas. Crean que debe primar para escalonamiento el criterio de escalonamiento. No existe plusvalía están regulados por el FOS y el FOT. No hay

mayor superficie de esta medida. La creación de suelo sería en los pasajes. Este gráfico no es para los pasajes donde no saldríamos con voladizos de 1. 50 mts.

Marcelo Celoira, explica se debe aplicar para el escalonamiento el criterio artículo de escalonamientos que es bien específico, fue lo que mostró Mauro Paladino, después si hay una contradicción con el tema de alturas, si está hablando de un escalonamiento tiene que primar lo que es escalonamiento. Se está imponiendo otro artículo a uno que es bien específico sobre el tema.

DEBATEN.

Liliana Bina dice que hay que ponerse de acuerdo que en algún punto hay que tener que reconocer dos miradas, dos posiciones y hay que tomar partido por una de las dos y cerrar el tema obviamente porque está todo el Artículo 10 parado por este detalle.

Marcelo Celoira, dice que en el caso de ensanche que se está saliendo desde la punta del voladizo queda de acuerdo entonces no hay contradicciones.

Ramiro Castillo dice que el Colegio de Arquitectos está hablando sobre el Artículo 11° cuando está trabajando el en Artículo 10°. El también asistió a la reunión de la Unidad Técnica y cada vez que se habla del tema se genera confusión porque se empiezan a mezclar los artículos. El del Artículo 11° con el 10° y no es así se está tratando el Artículo 10°. Y el Artículo 11° no se lo está modificando.

Se sigue debatiendo

Sergio Reyna dice que cuando no hay ensanche la línea de 45 °, se toma a partir del techo del volumen y se puede volar con los aleros, cuando hay ensanche se puede tomar el volumen que genera la saliente. El tema de los pasajes se tratará más adelante ya que se achica la vereda y se podría tomar una situación especial en cada pasaje.

Marcelo Celoira dice que están de acuerdo, que se prestó a confusión cuando se reinstaló el tema, ya que ya se había llegado a un acuerdo.

Ramiro Castillo dice que lo que se había propuesto también era marcar el balcón y marcar la línea de baranda que no estaba y si se hace le parece que en el Artículo 11 se podría modificar el gráfico así queda acorde al gráfico que quedará en el Artículo 10. Se actualizarían los dos gráficos no se modifica, es lo que se había dicho en la UT.

Sergio Reyna dice que actualizar los gráficos que acompañan es importante porque siempre el personal se fija mucho en el gráfico.

Ramiro Castillo pregunta si alguna otra Institución tiene algo para decir, si termino de entender o tiene dudas.

Sergio Reyna dice que lo que faltaría que Nazareth Margonari actualice los gráficos.

Marcelo Celoira, lo que es muy importante y previo a gráficos en el tema de la compensación hay sectores como los corredores, por ejemplo, Avenida Uruguay que había sido parte de una AC3 hoy tendría que estar incluidos dentro de la posibilidad de compensación. Y ver el Corredor 1 tramo 2 que hasta hoy llegaría hasta el Hotel Riviera aproximadamente y después seguir viendo la incorporación de los corredores a esta posibilidad. Hay algunos casos que se habían hablado en

la UT en donde una altura mayor a la que está prevista en el escalonamiento taparía la visual de la sierra. Habría que estudiarlo particularmente, cree que la Avda Uruguay califica perfectamente como para que sea incorporado. Otro de los temas es la Sarmiento, hay que darle la posibilidad porque no es AC3 ni área institucional.

Ramiro Castillo dice que queda claro que siempre se había estado de acuerdo y de la UT había salido en acuerdo qué es lo que se está manifestando ahora. Lo que puede hacer Nazareth Margonari es pasar en limpio los gráficos Y poner el Artículo 10° y el 11° con el gráfico actualizado y compartirlos con todos. Así ya lo vemos el final del 10° y el 11° como quedaría.

Eduardo Vega le pregunta a Sergio Reyna sobre la zona R3 con respecto a la altura máxima, planta baja y primer piso, qué dice 7 mts. Eso no se contradice con el artículo de los locales con entrepiso o los pisos con semipisos la cual hoy definen con la altura de máxima de 2.20 metros más 2.20 metros de losa y se va a 4.60 metros. Mas el otro piso de arriba del primer piso 2.50 metros, se te va a 7.10 metros más espesor de la losa del segundo piso se va a 7:30 lo que eso conlleva a qué en algunos emprendimientos residenciales, edificios departamentos generan el entrepiso se le va de altura no cumplen con la altura mínima, incurren en errores y para subsanar, para que no quede muy bajo esos techos levantan una pared lateral hacen un techo inclinado, eliminan la azotea. La parte de arriba que pueden usar el 50% del piso de arriba, o sea la última losa la eliminan y con una pared se van a 9 metros. El presentó un gráfico al CPUA, no sabe si lo han tratado.

Sergio Reyna dice que es otro el tema que Eduardo Vega está planteando. Nunca sobrepasa la altura máxima mientras estén dentro los 9 metros inclinado máximo no habría problema.

Eduardo Vega dice que los 9 metros se pueden superar si haces sobre la azotea el espacio en común, el amenities. Si a los 9 metros se va a considerar, 9 metros de un lateral y no tiene el piso de amenities está en contra de la ordenanza, porque se está usando una parte de lo que permite la ordenanza de hacer hasta 9 metros sí tenés amenities arriba, con dos pisos nada más en la cual en uno de los dos pisos tiene entrepiso. Entonces eso no es espacio común, es propio. Está usando la altura máxima qué corresponde al amenities eso está mal.

Sergio Reyna dice que los amenities son aparte. Son aparte de los 7 metros, hay 4 metros más todavía. Eduardo Vega está planteando una construcción de techo inclinado solamente. No tiene que ver los amenities.

Marcelo Celoir le pregunta a Eduardo Vega si lo que se está planteando sería para una zona R

Eduardo Vega dice que es para una zona R3 ha observado edificaciones en la cual se supera la altura máxima. Se definen 7 metros de altura máxima. En el primer piso y el segundo piso. Pero en el primer piso o en el segundo piso un departamento hacen un entrepiso entonces ya superas los 7 metros si son techos inclinados. Por qué si sumas lo que te está pidiendo el Código, que los entrepisos deben tener altura mínima de 2 ,20metros más 2.20 metros, más espesor de losa son 4.60 metros. Y tenés el otro piso qué es de 2.50 metros altura mínima ya te vas a 7,10 metros. El espesor del último piso te vas a 7:30 metros entonces superas. Pero en la R3 te permite los amenities, o sea, puedes ocupar el 50% de la última losa con amenities. Se puedes levantar 4 metros más pero no hacen el

amenities. Y en esas dos plantas en dónde hay un entrepiso levantan un muro de 9 metros lateral y del otro 7 metros, hacen un techo inclinado.

Marcelo Celoir Pregunta si no está restringido a la cantidad de pisos con un máximo de altura.

Eduardo Vega dice que permite planta baja y planta alta pero suelen agregar entre planta baja y planta alta un entrepiso. Que lo permite la Ordenanza 4021.

Sergio Reyna dice que lo que manda es la altura. Son 7 metros en la zona R3

Eduardo Vega dice que en la realidad hay un entendimiento con la planta baja, planta alta y entrepiso que superan los 7 metros. De un lateral se han ido a 9 metros porque meten una losa para disimular una losa inclinada. No se está cumpliendo con la normativa. Si hay un entrepiso en algunas de las plantas vas a superar los 7 metros. Si haces losa ahí se manifiesta que vos ha superado 30, 40 cm la altura máxima.

Sergio Reyna comenta que el ejemplo que hay en Obras Privadas, es que podes hacer planta baja y primer piso cuando es techo inclinado podes llegar hasta los 9 metros. Si no haces techo inclinado, podes hacer los amenities y te vas hasta 4 metros más.

Ramiro Castillo solicita, qué lo que está manifestando Eduardo Vega lo envíe por escrito por correo y manifieste que cuál es el artículo y que se analice entre todos.

Siendo las 11:40 hrs se da por finalizada la sesión.